11-07 講座：軟體、AI與物聯網專利審查實務
2026-11-07 13:23

轉錄 **摘要**

日期：2026年11月7日（逐字稿另有 `2026-11-07 05:23:54` 占位符）

地點、講者：[未提供]

主題

軟體專利 發明定義 技術效果 可據以實現 請求項支援 進步性 人工智慧模型 專利說明書撰寫

知識點總覽

1. 發明定義與技術性：判斷發明是否符合發明定義，可從硬體與軟體觀點檢視。硬體觀點關注是否控制機器、處理技術性資料；軟體觀點則關注軟體與硬體是否協同執行特定資訊處理。請求項應交代資料、處理方式、輸出及執行主體；只傳送、儲存或顯示資訊，不必然等於技術處理。
2. 可據以實現與充分揭露：說明書、請求項及圖式應使通常知識者無需過度實驗即可理解、製造及使用發明。軟體或 AI 發明尤其要說明輸入資料與輸出結果的邏輯關聯，以及資料如何取得、轉換、分析並產生結果。
3. 請求項支援與範圍：請求項所主張的範圍須由說明書支援。若請求項以廣泛功能或上位概念涵蓋許多實施方式，而說明書只揭露單一實施例，且通常知識者無法合理推知整體範圍，可能不符合支援要件。
4. 技術效果與進步性：差異特徵若本身沒有技術效果，與其他特徵也無直接或間接的技術作用，可能被視為無助於技術效果或屬簡單變更。進步性分析可檢視結合動機、通常知識及簡單變更。
5. 請求項撰寫：方法步驟應有明確的技術執行主體；系統請求項則應載明技術元件、元件關係及其執行功能。說明書與請求項角色不同：說明書應預先充分揭露實施內容，請求項界定權利範圍。
6. 案例與實務提醒：課堂透過商品推薦、信用評估、面試評分、瑕疵檢測、房屋重建評估、

我們重視您的隱私

我們使用 cookies 來提升您的瀏覽體驗，提供個人化的廣告或內容，並用於分析我們的流量。點擊「全部接受」即表示您同意我們使用 cookies。 Cookie 政策

自訂 拒絕 全部接受